

Solução Célere — Cisão Funcional em Motor Duplo

Como resolver o vínculo em semanas e colocar o processo em rota de encerramento dentro de 2026, sem esperar setembro — aplicando as lentes do mindset familiarista-patrimonial (Madaleno) e a garantia da duração razoável do processo

Consolida a tese de cisão funcional já presente no acervo da usuária (documento verificado do pacote 30/jun-1º/jul) + Docs 112/113/114/115

I — O diagnóstico honesto: o que "terminar este ano" pode significar

Direto: **a partilha integral litigiosa de um acervo que inclui um FIP de R\$ 1,57 bilhão não termina em 2026 por via contenciosa** — nenhuma perícia societária dessa escala conclui em 5 meses. Mas isso não significa que o processo tenha que ficar "em aberto". A saída está em **redefinir o que precisa terminar**:

CAMADA	PODE TERMINAR EM 2026?	INSTRUMENTO
1. O vínculo conjugal (estado civil de Millena)	SIM — em semanas.	Decisão parcial de mérito (CPC art. 356) — Súmula 197/STJ + REsp 2.189.143/SP, ambos verificados (Doc 113). Não depende da audiência de setembro.
2. O processo principal como litígio aberto	SIM — até dezembro, SE houver acordo por capítulos.	Homologação de autocomposição (CPC art. 515, II/III) com as 4 travas de segurança; o que resta vira obrigação líquida com cronograma e garantia , não litígio.
3. O recebimento integral da meação societária	Não em 2026 — mas deixa de ser problema de Millena.	Partilha por equivalente econômico: Ari fica com o invólucro (cotas); Millena fica com crédito garantido + frutos, lucros e dividendos correndo a seu favor até o pagamento (tese do "cotista anômalo" — REsp 2.223.719-SP [CONFERIR inteiro teor]). A partir da homologação, o tempo joga contra Ari : cada mês de atraso soma juros, correção e frutos ao crédito dela.

A inversão que resolve o problema do tempo: hoje, a demora beneficia Ari (patrimônio sob controle dele, Millena vulnerável). Com a cisão funcional homologada, a demora passa a **custar caro para Ari** — juros, correção monetária e frutos da fração meada correm a favor de Millena enquanto ele não paga. Não é preciso "vencer a corrida" contra o tempo; é preciso **trocar o sinal do tempo**.

II — As lentes aplicadas (mindset familiarista-patrimonial)

LENTE	APLICAÇÃO NESTA SOLUÇÃO
Sub-rogação real (o bem muda de roupa, não de dono)	Fundamenta a partilha por equivalente econômico : não é preciso desmontar a engenharia Ajaccio/Evino para partilhar — o bem comum na origem gera crédito equivalente na saída, por analogia aos arts. 1.319, 1.322 e 1.027 do CC (aplicação analógica expressa, como o próprio documento da usuária corretamente calibra).
Cautelares primeiro	

	Nenhuma homologação sem manter as constrações existentes até a garantia real substituí-las (trava 2 abaixo). A indisponibilidade só se libera contra garantia equivalente.
Alimentos compensatórios	Entram no acordo como capítulo próprio (ponte de transição 12-24 meses), nomeados tecnicamente, distintos do título executivo de R\$ 24.300/mês já existente (sentença 11/04/2024 — intocável).
Disregard familiarista + simulação/fraude + dano moral	Ficam na reserva estratégica — e é isso que lhes dá valor negocial. São o custo da recusa: se Ari não aceitar a via consensual, essas três frentes (IDPJ sobre a estrutura, pauliana da cisão RT127, indenização por violência patrimonial) são o litígio que o espera — somado ao BATNA da Cláusula 9.7.1 (R\$ 717-765 MM) e ao lock-up que vence em 25/05/2027. Na mesa: "o acordo é a saída barata".

E a garantia constitucional que costura tudo — a **duração razoável do processo** (CF art. 5º, LXXVIII; CPC arts. 4º e 6º): um divórcio ajuizado em janeiro de 2023, com o vínculo ainda de pé em julho de 2026 apesar de ser direito potestativo incontroverso, é exatamente a hipótese em que a decisão parcial de mérito deixa de ser faculdade e passa a ser dever de gestão processual.

III — O Motor Duplo

Motor A — Judicial: UMA petição, um objeto, semanas (protocolar em julho)

Petição única de decisão parcial de mérito (CPC art. 356) para decretação imediata do divórcio. Por que ela é compatível com a advertência do juízo (Doc 115) — e até favorecida por ela: (i) não rediscute **nada** já decidido (o divórcio em si nunca foi objeto de decisão); (ii) é objetiva — 3 páginas, um pedido; (iii) **reduz** o litígio em vez de ampliá-lo — encerra um capítulo inteiro, alinhada ao desejo expresso do juízo de conter o tumulto; (iv) o direito é potestativo e incontroverso — não há defesa possível de mérito contra o divórcio em si (EC 66/2010); (v) não interfere na pauta de conciliação de setembro — a audiência continua útil para o resto. A decisão pode sair **antes** da audiência; Millena chega a setembro já divorciada, negociando apenas patrimônio.

Esqueleto da petição (para os patronos lapidarem):

"1. O presente divórcio foi ajuizado em 10/01/2023. Decorridos mais de três anos e meio, o vínculo conjugal permanece íntegro, embora seja direito potestativo da requerente (CF art. 226, §6º, red. EC 66/2010) e não penda controvérsia alguma sobre ele — a resistência processual concentra-se exclusivamente na esfera patrimonial. 2. Nos termos do art. 356 do CPC, quando um dos pedidos for incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, o juiz decidirá parcialmente o mérito. É exatamente a hipótese: a decretação do divórcio independe da partilha (Súmula 197/STJ; CC art. 1.581) e a jurisprudência do STJ admite expressamente sua decretação por decisão parcial de mérito, com prosseguimento do feito quanto aos consectários patrimoniais (REsp 2.189.143/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/03/2025). 3. A providência, além de consagrar a duração razoável do processo (CF art. 5º, LXXVIII; CPC art. 4º), reduz o objeto litigioso remanescente e em nada prejudica a audiência de conciliação designada para 01/09/2026, que permanecerá útil para a autocomposição patrimonial. 4. Pedido: (a) o julgamento antecipado parcial do mérito, com a decretação do divórcio do casal, expedindo-se mandado de averbação ao Registro Civil; (b) a manutenção integral de todas as constrações e medidas patrimoniais vigentes, que não são alcançadas por esta decisão parcial."

[Patronos: conferir inteiro teor do REsp 2.189.143/SP no STJ antes do protocolo; decidir sobre manutenção do nome de casada — se desejada, incluir pedido expresso.]

Motor B — Negocial: o term sheet direto à advogada de Ari (iniciar já, sem esperar setembro)

A decisão de 29/06 diz expressamente que o acordo pode ocorrer "**a qualquer momento**". Não há razão para esperar 1º/09: os patronos podem apresentar à Dra. Kézia Miranda, ainda em julho, uma **proposta estruturada por capítulos** — se aceita (no todo ou em parte), vai a homologação por petição conjunta e o processo entra em rota de encerramento meses antes da audiência, que vira mera formalidade ou é dispensada.

CAPÍTULO	CONTEÚDO	POR QUE ARI TENDE A ACEITAR
1. Divórcio	Consenso imediato sobre a decretação (ou não-oposição ao Motor A)	Custo zero; regulariza a própria situação dele (que já se declarou em documento societário com estado civil incompatível); recusar é parecer o obstrutor perante o juízo que pediu cooperação
2. Incontroversos	Destinação do núcleo SISBAJUD já bloqueado (levantamento da meação incontroversa); manutenção do plano de saúde; rotina documental	Valores já estão bloqueados — ele não tem acesso a eles de qualquer forma; ceder o incontroverso destrava o resto
3. Ponte econômica	Alimentos compensatórios por prazo determinado (12-24 meses) + preservação do título de R\$ 24.300/mês	Prazo determinado dá a ele previsibilidade e horizonte de fim
4. Bloco societário — partilha por equivalente econômico	Ari fica com as cotas (adjudicação do indivisível); Millena recebe crédito de haveres a liquidar por perícia única com as 4 travas : (i) disclosure integral qualificado com cláusula de responsabilidade por omissão; (ii) garantia real (escrow/fiança bancária/penhor de cotas) antes de qualquer liberação de constrição; (iii) frutos, lucros e dividendos da fração meada correndo para Millena até o pagamento (REsp 2.223.719-SP); (iv) reserva expressa de sobrepartilha para bens sonogados/ocultos/descobertos depois	Ele mantém o controle empresarial que sempre quis; ganha caminho para destravar o patrimônio bloqueado; e evita o litígio de disregard/pauliana/dano moral + o risco Cláusula 9.7.1 (R\$ 717-765 MM) com lock-up vencendo em 25/05/2027

As 4 travas não são negociáveis. Sem disclosure + garantia + frutos + sobrepartilha, o acordo vira o instrumento final da ocultação — exatamente o desfecho que toda a arquitetura probatória do caso existe para impedir. Melhor nenhum acordo do que acordo sem travas; nesse caso, o fallback é o Doc 115 (audiência como mesa de negociação + requerimento de prova em ata).

Motor C — Fallback (já pronto)

Se A for indeferido e B recusado, vale integralmente o Doc 115: audiência de setembro como mesa negocial preparada, requerimento probatório em ata, e agravo apenas contra eventual decisão denegatória específica. Nada se perde — os motores são cumulativos, não alternativos.

IV — Calendário rumo a dezembro

QUANDO	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO
--------	------	--------------------

Até ~08/07	Petição do e-mail (Doc 115, Movimento 1) — obrigação	Prazo cumprido
1ª quinzena/ julho	Motor A: petição única CPC 356 (divórcio)	Decisão parcial possível em semanas — vínculo resolvido antes de setembro
Julho	Motor B: term sheet à advogada de Ari + reunião entre patronos	Negociação corre em paralelo, fora dos autos
Agosto	Se B avançar: minuta de acordo por capítulos → petição conjunta de homologação (CPC 515)	Processo em rota de encerramento antes da audiência
01/09	Audiência: homologação do que foi acordado OU mesa negocial do Doc 115	Capítulos homologados são irreversíveis
Set-dez	Liquidação do crédito por perícia única já pactuada (método, perito, cronograma); frutos/juros correndo a favor de Millena	Ao fim de 2026: divorciada, incontroverso recebido, crédito garantido rendendo, nenhum litígio em aberto — apenas execução de obrigações pactuadas

V — Síntese em uma frase

Não se espera setembro: em julho, o Motor A encerra o casamento por decisão parcial de mérito (direito potestativo + duração razoável), o Motor B leva à outra parte um acordo por capítulos em que Ari fica com o invólucro societário e Millena fica com crédito garantido cujos **frutos e juros correm contra ele a cada dia de atraso** — e, se nada disso for aceito, setembro já está preparado (Doc 115) e o litígio que espera Ari (disregard, pauliana, dano moral, Cláusula 9.7.1) é a razão econômica para ele aceitar.

Solução construída sobre a tese de cisão funcional já constante do acervo da usuária (documento "Tese de Virada — Cisão Funcional" do pacote 30/jun-1º/jul, com selo de verificação próprio), integrada aos Docs 112 (roteiro), 113 (verificação — Súmula 197 e REsp 2.189.143 confirmados), 114 (sentença de alimentos 11/04/2024) e 115 (leitura direta da decisão de 29/06/2026 e advertência contra excesso de petições). Referências a verificar antes de qualquer protocolo: inteiro teor dos REsp 2.189.143/SP e REsp 2.223.719-SP diretamente no STJ. Caracterizações de conduta "em tese". A decisão de protocolar o Motor A, o teor do term sheet do Motor B e os limites do mandato negocial são decisão exclusiva da cliente com os patronos habilitados — Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937) — nos termos da procuração matriz de 03/06/2026 (fls. 1065) e do art. 112 do CPC.